



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero **n. 72251/2009** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paolo Emilio n. 57, presso lo studio dell'Avv. Marco Serra, che, unitamente all'Avv. Luca Perego del Foro di Lecco, la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione.

-ATTRICE-

E

CP_1

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 131, presso lo studio dell'Avv. Gianguido Mascia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione.

-CONVENUTA-

-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-

E

CP_2

elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giuseppe Avezzana n. 51, presso lo studio dell'Avv. Laura Giordani, che lo rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione.

-CONVENUTO-

-ATTORE IN RICONVENZIONALE-

OGGETTO: scioglimento della comunione - pagamento frutti civili per occupazione esclusiva di bene comune – restituzione spese per opere di manutenzione straordinaria sostenute sull'immobile comune – risarcimento del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.03.2010, *Parte_1* citava in giudizio i fratelli germani *CP_1* e *CP_2*.

Deduceva all'uopo **a)**- che, in data 28.9.2002, decedeva *ab intestato* il padre *Controparte_3*, lasciando quali eredi lei stessa attrice ed i suoi convenuti fratelli germani *CP_1* e [...] *CP_2*; **b)**- che il patrimonio ereditario era costituito dall'appartamento sito in Roma, Via Nicola Corsi n. 24, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 457, p.lla 761, sub 7, cat. A/2; **c)**- che, sin dalla morte del padre all'anno 2005, la convenuta *CP_1*, risiedendovi stabilmente, utilizzava in via esclusiva detto immobile comune, con ciò impedendo ai comproprietari fratelli di servirsene per quanto di loro spettanza.

E concludeva pertanto chiedendo -che, dichiarato lo scioglimento della comunione, venisse disposta la divisione dell'immobile di comune proprietà, a mezzo di vendita in ipotesi di relativa indivisibilità in natura, e -che la convenuta *CP_1* venisse condannata al pagamento di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile stesso; con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la convenuta *CP_1* -ammetteva di essersi, alla morte del padre, trasferita presso il comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi, con il consenso dei fratelli, ma negando, tuttavia, di averli mai esclusi dal relativo godimento, tanto che essi erano entrambi in possesso delle relative chiavi, e che la stessa attrice vi aveva anche lei abitato fino al marzo 2005, quando si trasferì a Lecco; -eccepiva, in subordine, la prescrizione del diritto vantato dai fratelli a titolo di indennità per l'esclusiva occupazione dell'appartamento in discussione; -assumeva quindi di avere sostenuto ingenti spese per la manutenzione dell'appartamento in discussione, delle quali non era mai stata dai fratelli rimborsata; -deduceva che l'asse ereditario comprendeva tuttora anche un fabbricato ed un terreno siti in Spello (PG); -assumeva che, alla morte del padre, la sorella attrice, *Parte_1*, si era appropriata delle somme depositate sul conto n. 055641010104, a lei cointestato con lo stesso, quale intrattenuto presso *Organizzazione_1* di Roma, Via Circonvallazione Gianicolense; -assumeva ancora che le era stato attribuito dai fratelli un mandato irrevocabile, anche nel suo interesse, a vendere l'appartamento di Via Nicola Corsi 24, in Roma, che, suo dire, era impeditivo della divisione, e che, in adempimento del mandato stesso, ella aveva, comunque, svolto frequenti ed impegnative attività, talché la violazione del contratto da parte dell'attrice, quale concretizzatosi colla proposizione della domanda di divisione, le arrecava grave pregiudizio economico; e concludeva pertanto chiedendo -che, in via preliminare, la divisione venisse sospesa per la durata di 5 anni, che, nel merito l'avversa domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione esclusiva del comune immobile di Roma, Via Nicola Corsi venisse respinta ed , in via

riconvenzionale, i)- che la divisione venisse estesa ai comuni immobili siti in Spello (PG), ii)- che, venisse accertato il proprio diritto al rimborso, da parte degli altri comunisti, delle spese sostenute per la manutenzione dell'appartamento di Roma, Via Nicola Corsi, iii)- che venisse accertato il proprio diritto alla restituzione, da parte dell'attrice **Parte_1**, di **1/3** delle somme da lei, alla morte del padre, prelevate dal conto corrente n. 055641010104, a lei cointestato con lo stesso, quale intrattenuto presso **Organizzazione_1** di Roma, Via Circonvallazione Gianicolense, iv)- che la stessa **Parte_1** venisse condannata al risarcimento dei danni per violazione del contratto di mandato, con vittoria di spese, da distrarsi.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto **CP_2**, il quale, non opponendosi alla divisione, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice **Parte_1** al pagamento di **1/3** del **50%** del saldo attivo dello stesso conto corrente conto corrente n. 055641010104, a lei cointestato con il defunto padre, quale intrattenuto presso **Organizzazione_1** di Roma, Via Circonvallazione Gianicolense, pari (quest'ultimo) a **Lit. 200.000.000**, oltre accessori, nonché la condanna di entrambe le sorelle convenute al pagamento dei frutti civili tratti dal godimento esclusivo dell'immobile comune sito in Roma alla Via Nicola Corsi n. 24; con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica estimativa affidata all'Arch. **Persona_1**
[...]

Con sentenza non definitiva **n. 2683/2016**, pubblicata in data 9.2.2016 veniva dichiarata l'indivisibilità in natura, secondo le quote di rispettivo concorso dei coeredi, degli immobili caduti in successione e veniva quindi disposto che la divisione degli immobili stessi avvenisse per mezzo di alienazione e riparto del ricavo netto.

Alla successiva udienza del 20.4.2016 veniva ordinata la vendita degli immobili oggetto di divisione.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, il giudizio proseguiva all'udienza del 16.1.2020.

Nell'ulteriore corso del giudizio, veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta [...]
CP_1, limitatamente alle circostanze di cui al capitolo n. 13, n. 18 e n. 2 della memoria *ex art. 183 VI* co n. 2 c.p.c. depositata dalla parte attrice; mentre venivano respinte tutte le altre istanze istruttorie formulate dalle parti (v. ord. in data 26.2.2021 e 23.11.2021).

Con successiva ordinanza in data 19.2.2023, veniva respinta l'istanza di ammissione del giuramento decisorio, quale dall'attrice **Parte_1** deferito nei confronti della convenuta **CP_1**.

All'udienza del 5.4.2023, concluse positivamente le operazioni di vendita degli immobili oggetto di divisione, la causa, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza del 22.6.2023, avendo le parti concluso riportandosi ai precedenti rispettivi scritti difensivi, ed, in particolare, alle autorizzate note di precisazione di domande ed eccezioni, quali depositate in vista della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Della comunione ereditaria e delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi

È pacifico che, alla morte di *Controparte_3*, in data 28.9.2002, i beni da quest'ultimo lasciati siano caduti in comunione tra i di lui figli, *Parte_1*, *CP_1* e *CP_2*, odierni contendenti, secondo quote di **1/3** ciascuno.

II]- Dei beni appartenenti all'asse ereditario oggetto della comunione

È altresì pacifico e documentato che, avendo i condividenti in precedenza alienato alcuni cespiti, al tempo della proposizione della domanda, la descritta comunione ereditaria comprendesse i seguenti beni immobili: i)- appartamento sito in Roma, Via Nicola Corsi n. 24, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 457, p.lla 761, sub 7, cat. A/2; ii)- fabbricato sito in Spello (PG), Via Sant'Angelo n. 55-57 e 61 (già 49), censito al Catasto Fabbricati al foglio 46, p.lla 301, sub 4, cat. A/3; iii)- terreno agricolo coltivato ad uliveto sito in Spello (PG), censito al Catasto Terreni del Comune di Spello al foglio 37, p.lla 44.

III]- Della domanda di sospensione della divisione per la durata di cinque anni ed, in via riconvenzionale, di condanna dell'attrice *Parte_1* al risarcimento dei danni per contrarietà della domanda divisione agli obblighi da quest'ultima, unitamente al convenuto *CP_2*, assunti col mandato per la vendita del comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi, a lei conferito, quale, proposta dalla convenuta *CP_1*

Le domande in esame debbono essere entrambe respinte per la semplice ragione che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla convenuta *CP_1*, non fu, tra gli odierni condividenti, mai concluso alcun contratto di mandato per la vendita, ad opera di quest'ultima, del comune appartamento di Via Nicola Corsi, dal quale siano originate reciproche obbligazioni; ché gli atti all'uopo invocati, a firma dell'attrice *Parte_1*, in data 14.5.2007 ("Io sottoscritta [...]

Parte_1 , nata a Roma, il 3.6.1970, residente a Lecco, delego mia sorella *CP_1* , nata a Roma l'8.9.1954, ad interessarsi per la vendita della casa di Roma in proprietà di noi tre fratelli, sita in Roma in Via Nicola Corsi 24, III piano, int. 7, al prezzo e con le modalità che mi vorrà riferire all'atto del ricevimento di eventuali proposte di acquisto da parte di soggetti interessati.”) e a firma del convenuto *CP_2* , senza data (“Io sottoscritto *CP_2* , nato a Roma, il 26.6.1961, residente a Ozzano dell'Emilia, in Via Galvani n. 34, delego mia sorella *CP_1* , nata a Roma l'8.9.1954, a vendere la casa di mia proprietà per un terzo, sita in Via Nicola Corsi n. 24 Roma.”), sono meri atti negoziali unilaterali con i quali fu, alla convenuta stessa, dai fratelli conferita procura per la vendita dell'appartamento in discussione; essendo noto che la procura non ha l'effetto di attribuire, al relativo destinatario, il diritto, verso il conferente, di compiere l'atto che ne costituisce l'oggetto, ma determina solo il potere di rappresentare il conferente stesso nel compimento dell'atto, con effetto nella sua sfera giuridica.

IV]- Dello scioglimento della comunione ereditaria

Ciò detto, la domanda di scioglimento della comunione, come proposta dalla parte attrice è senz'altro ammissibile; e deve essere accolta in applicazione degli artt. 713, I co, e 1111, I co, c.c., che, come noto, attribuiscono a ciascuno dei comunisti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri partecipanti, lo scioglimento della comunione, così riconoscendo, ad ognuno di essi, un vero e proprio diritto potestativo.

Di seguito, l'esame dei crediti dipendenti dalla comunione, dalle parti reciprocamente vantati, che, a norma dell'art. 724, II co, c.p.c., debbono essere computati in sede di divisione.

VI]- Dei crediti dai convenuti *CP_1* e *CP_2* vantati nei confronti dell'attrice *Parte_1* per la gestione, dopo la morte del *de cuius*, delle somme depositate sul conto corrente n. 1055641010104 intrattenuto presso *Organizzazione_2* , Circonvallazione Gianicolense, quale a quest'ultima cointestato col *de cuius* medesimo

Le domande di accertamento del diritto alla restituzione della quota di spettanza delle somme dall'attrice *Parte_1* prelevate dal conto corrente n. 1055641010104 intrattenuto presso *Organizzazione_2* Circonvallazione Gianicolense e a quest'ultima cointestato col *de cuius* medesimo, quali, in via riconvenzionale proposte dalla convenuta *CP_1* , in ragione di 1/3 dell'intero saldo attivo del conto stesso, e dal convenuto *CP_2* , limitatamente ad 1/3 del relativo 50%, debbono essere accolte per le ragioni e nei termini che seguono.

1)- **Pt_2** (ammessa e non contestata da tutte le parti in causa) è la circostanza che, al tempo dell'apertura della successione (28.9.2002), il saldo attivo del conto corrente bancario in discussione presentasse saldo attivo di **Lit. 200.000.000**, pari a € **103.291,38**.

2)- Altrettanto pacifica è, poi, la circostanza per cui l'attrice **Parte_1**, nel periodo in cui fu intrattenuto il conto corrente di cui si tratta, quale a lei cointestato col padre defunto, non avesse capacità reddituale (v. verbale ud. del 6.7.2021, nel corso della quale la circostanza stessa è stata congiuntamente riconosciuta da tutte le parti in causa); per cui, superandosi la presunzione legale di comune appartenenza, dei cointestatori, in ragione del **50%** ciascuno, del saldo attivo del conto stesso, deve concludersi che esso saldo attivo fosse di esclusiva appartenenza del *de cuius* poiché, stante l'impossidenza della cointestataria attrice, deve ritenersi che esso fu, all'evidenza, alimentato unicamente con rimesse provenienti dal solo *de cuius*; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *"La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa"* (Cass. Civ. n. 28839/2008).

3)- Mentre, a fronte dell'inadempimento allegato dai fratelli convenuti-attori in riconvenzionale **CP_1** e **CP_2**, l'attrice **Parte_1** non ha, in alcun modo provato, di avere, loro, in qualche modo, corrisposto, in tutto od in parte, le quote di spettanza del saldo attivo del conto di cui trattasi, secondo il relativo ammontare al tempo dell'apertura della successione (v., sul punto, interrogatorio formale della convenuta attrice in riconvenzionale **CP_1**, in verbale ud. del 16.12.2021 – a fronte dell'assenza di qualsivoglia prova documentale dell'avvenuto pagamento o dell'intervenuta compensazione del credito).

4)- Conseguenza che gli stessi convenuti attori in riconvenzionale **CP_1** e **CP_2**, sono, in ragione della gestione, successiva all'apertura della successione, dei danari appartenenti all'asse ereditario depositati sul conto corrente n. 1055641010104 intrattenuto presso **Org_2** [...] Circonvallazione Gianicolense, quale a lei cointestato con il *de cuius*, creditori, nei confronti dell'attrice **Parte_1** rispettivamente, la prima, dell'importo di € **34.430,46**, corrispondente ad **1/3** dell'intero saldo attivo del conto in discussione, pari, come detto, a € **103.291,38**, ed il secondo, dell'importo di € **17.215,23**, corrispondente, nei limiti della domanda da lui stesso proposta, ad **1/3** del **50%** del saldo attivo medesimo.

VI]- Della domanda di accertamento del diritto alla corresponsione, *pro quota*, dei frutti civili per la pretesa occupazione esclusiva dell'appartamento sito in Roma alla Via Nicola Corsi n. 24, quale dall'attrice Parte_1 e dal convenuto–attore in riconvenzionale [...]

CP_2 **proposta nei confronti della convenuta CP_1**

La domanda in esame non può essere accolta poiché, a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta CP_1, la quale, pur ammettendo di essersi, alla morte del padre trasferita, con il consenso dei fratelli, presso il comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi, con il consenso, tuttavia nega di averli mai esclusi dal relativo godimento, tanto che essi erano entrambi in possesso delle relative chiavi, e che la stessa attrice vi aveva anche lei abitato fino al marzo 2005, non è stato fornito alcuno specifico elemento di prova dal quale sia possibile evincere che la convenuta stessa abbia, diversamente impedito, ai fratelli, di godere, a loro volta, dell'immobile stesso; essendo noto che, a norma dell'art. 1102 c.c., *“Ciascun partecipante [alla comunione] può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”*, per cui l'utilizzazione del bene comune, da parte di uno dei comunisti, anche senza che gli altri ne facciano pari uso, ove non sia accompagnata, come nella specie, dalla dimostrazione dell'attiva esclusione di questi ultimi dall'uso medesimo, non costituisce fatto illecito, ma legittimo esercizio dei diritti al comunista stesso spettanti, e, come tale, non dà luogo a nessun obbligo di natura risarcitoria o, comunque, compensativa (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 20394/13, n. 14213/12, Cass. Civ. n. 5156/12, n. 7881/11, n. 11486/10, n. 17208/08).

VII]- Della domanda di accertamento del diritto al rimborso, *pro quota*, delle spese asseritamente sostenute per opere di manutenzione straordinaria eseguite nell'immobile sito in Roma alla Via Nicola Corsi n. 24, quale dalla convenuta CP_1, in via riconvenzionale, proposta nei confronti di Parte_1 e CP_2.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal dott. Persona_1 quale, esente da vizi metodologici e di calcolo, fondata su ordinata ed analitica valutazione delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse rispettivamente prodotta, ed alla quale per ogni specifico profilo si rinvia, emerge, che la convenuta CP_1 ha sostenuto, per interventi di straordinaria manutenzione del comune appartamento di Via Nicola Corsi, spese per complessivi € **43.826,74** (v. ctu, in atti, in particolare, pp. 79 e ss.).

Secondo principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità *“Il coerede che sul bene comune da lui posseduto [circostanza pacifica nel momento in cui le opere sono state eseguite] abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza*

dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (v. Cass. Civ. n. 15300/2020; Cass. Civ. n. 5135/2019).

Consegue che, nella specie, deve essere riconosciuto il diritto della convenuta-attrice in riconvenzionale **CP_1** al rimborso, da parte dell’attrice e del convenuto **CP_2**, dell’importo di **€ 14.608,90**, ciascuno, quale corrispondente alla quota di **1/3** di loro spettanza, della suddetta somma complessiva di **€ 43,826,74**.

VIII]- Della divisione e dei relativi apporzionamenti

All’esito della vendita dei beni immobili oggetto di divisione, è stata ricavata la complessiva somma pari a **€ 548.500,00**, di cui i)- **€ 464.000,00** per l’appartamento di Roma, Via Nicola Corsi n. 24, ii)- **€ 81.000,00** per il fabbricato sito in Spello (PG) alla Via Sant’Angelo nn. 55, 57, 61 (già 49) e iii)- **€ 3.500,00** per la piena proprietà del terreno agricolo sito in Spello (PG) (v. decreti di trasferimento in atti; cfr. relazioni del Notaio delegato alle vendite).

Poiché, i)- sono stati liquidati, in favore del Notaio **Per_2** delegato alle vendite **€ 14.594,58** in prededuzione (v. decreti di liquidazione e connessa documentazione, in atti), ii)- con ordinanza 16.1.2020, è stato, su istanza congiunta delle parti, disposto, in favore delle stesse, lo svincolo parziale delle somme, così ricavate, quali giacenti su libretto di deposito intestato alla procedura, in ragione di **€ 50.000,00** ciascuna, per un totale di **€ 150.000,00** (v. verbale ud. 16.1.2020), iii)- il conto corrente sul quale attualmente le somme sono depositate ha maturato periodiche spese di gestione, la somma residua da dividere ammonta attualmente ad **€ 383.839,73** (v. estratto conto del conto corrente **Org_3** – Filiale Roma 90, n. 106261921, intestato alla procedura, alla data del 7.6.2023); per cui a ciascun condividente spetterebbe la somma di **€ 127.946,57**, corrispondente alla quota di spettanza di **1/3** della stessa.

Sulle quote così determinate, debbono essere tuttavia computati i crediti da ciascuno dei condividenti vantati nei confronti degli altri, quali sopra accertati; talché gli importi finali a ciascuno spettanti debbono essere calcolati come segue:

1)- attrice **Parte_1 : € 127.946,57 meno i)- € 34.430,46**, da restituirsì a **CP_1** per quota di spettanza del saldo attivo del conto corrente **Org_1** **n. 1055641010104** (v. *supra*, sub V), **meno ii)- € 17.215, 23** da restituirsì a **CP_2** per la quota di **1/3**, quale da lui richiesta, del **50%** del medesimo saldo attivo (*ibidem*),**meno iii)- € 14.608,90** da rimborsarsi a **CP_1** per quota di spettanza delle spese dalla stessa sostenute per la manutenzione straordinaria del comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi (v. *supra*, sub VII), **uguale** totali **€ 61.691,98**;

2)- convenuta-attrice in riconvenzionale **CP_1** : € 127.946,57 più i)- € 34.430,46, quale dall'attrice **Parte_1** dovuti per quota di spettanza del saldo attivo del conto corrente **Org_1** [...] n. 1055641010104 (v. *supra*, sub V), più ii)- € 14.608,90, quale dalla stessa attrice dovuti per quota di spettanza delle spese dalla stessa sostenute per la manutenzione straordinaria del comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi (v. *supra*, sub VII), più iii)- € 14.608,90 quale per il medesimo titolo dovuti dal convenuto **CP_2** (*ibidem*) uguale totali € 191.594,83;

3)- convenuto-attore in riconvenzionale **CP_2** : € 127.946,57 più €17.215,23, quale dall'attrice **Parte_1** dovuti per la quota di **1/3**, quale da lui richiesta, del **50%** del saldo attivo del conto corrente **Org_1** n. 1055641010104 (v. *supra*, sub V), meno € 14.608,90 da rimborsarsi a **CP_1** per quota di spettanza delle spese dalla stessa sostenute per la manutenzione straordinaria del comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi (v. *supra*, sub VII) uguale totali € 130.552,90.

IX]- Del regolamento delle spese processuali

Tenuto conto della peculiare natura del giudizio di divisione, quale volto a realizzare gli interessi di tutti i condividenti, nonché della reciproca soccombenza, sussistono le condizioni di legge, per integralmente compensare le spese processuali tra tutte le parti in causa.

X]- Delle spese relative alla disposta consulenza tecnica

Per le medesime ragioni appena esposte sub IX], le spese relative alla disposta consulenza tecnica debbono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in causa in ragione della stessa quota di partecipazione alla comunione, pari, come detto ad **1/3** per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-respinge la domanda di sospensione della divisione per la durata di cinque anni ed, in via riconvenzionale, di condanna dell'attrice **Parte_1** al risarcimento dei danni per contrarietà della domanda divisione agli obblighi da quest'ultima, unitamente al convenuto **CP_2**, assunti col mandato per la vendita del comune appartamento di Roma, Via Nicola Corsi, a lei conferito, quale, proposta dalla convenuta-attrice in riconvenzionale **CP_1** ;

-dispone lo scioglimento della comunione, esistente tra l'attrice **Parte_1** e i convenuti **CP_1** e **CP_2**, in qualità di eredi del defunto comune padre **[...]** **CP_3**, in ragione di quota pari ad **1/3** ciascuno, quale avente ad oggetto i seguenti beni immobili: i)- appartamento sito in Roma, Via Nicola Corsi n. 24, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 457, p.lla 761, sub 7, cat. A/2; ii)- fabbricato sito in Spello (PG), Via Sant'Angelo n. 55-57 e 61 (già 49), censito al Catasto Fabbricati al foglio 46, p.lla 301, sub 4, cat. A/3; iii)- terreno agricolo coltivato ad uliveto sito in Spello (PG), censito al Catasto Terreni del Comune di Spello al foglio 37, p.lla 44, e quindi trasferitasi sul ricavato delle relative vendite, quali disposte nel corso del giudizio, pari a complessivi **€ 548.500,00** lordi;

-accerta che i convenuti-attori in riconvenzionale **CP_1** e **CP_2**, sono, in ragione della gestione, successiva all'apertura della successione, dei danari appartenenti all'asse ereditario depositati sul conto corrente n. 1055641010104 intrattenuto presso **[...]** **Organizzazione_4**, quale a lei cointestato con il *de cuius*, creditori, nei confronti dell'attrice **Parte_1** rispettivamente, la prima, dell'importo di **€ 34.430,46** ed, il secondo, dell'importo di **€ 17.215,23**;

-respinge la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione, *pro quota*, dei frutti civili per la pretesa occupazione esclusiva dell'appartamento sito in Roma alla Via Nicola Corsi n. 24, quale dall'attrice **Parte_1** e dal convenuto-attore in riconvenzionale **CP_2** proposta nei confronti della convenuta **CP_1** ;

-accerta il diritto della convenuta-attrice in riconvenzionale **CP_1** al rimborso, da parte dell'attrice **CP_1** e del convenuto **CP_2**, dell'importo di **€ 14.608,90** ciascuno, per le spese da lei sostenute per la manutenzione straordinaria del comune appartamento sito in Roma alla Via Nicola Corsi n. 24;

-dato atto i)- che sono stati liquidati, in favore del Notaio **Per_2** delegato alle vendite **€ 14.594,58** in prededuzione, ii)- che con ordinanza 16.1.2020, è stato, su istanza congiunta delle parti, disposto, in favore delle stesse, lo svincolo parziale delle somme, così ricavate, quali giacenti su libretto di deposito intestato alla procedura, in ragione di **€ 50.000,00** ciascuna, per un totale di **€ 150.000,00**, e iii)- che il conto corrente sul quale attualmente le somme sono depositate ha maturato periodiche spese di gestione, e computati i crediti dipendenti dalla comunione, quali in capo ad alcuni dei condividenti, appena accertati,

-assegna in divisione la residua somma di € 383.839,73, quale attualmente depositata presso l' **Org_3** **Agenzia di Roma 90 – Ambienti Giudiziari**, sul conto corrente n. 106261921, vincolato all'ordine del giudice ed intestato a “Divisione giudiziale n. 72251/2009 r.g. Pagni/Pagni + 1”, così come segue:

- 1)- all'attrice **Parte_1** , € 61.691,98,
- 2)- alla convenuta-attrice in riconvenzionale **CP_1** , € 191.594,83,
- 3)- al convenuto-attore in riconvenzionale **CP_2** , € 130.552,90;

-ordina alla **Controparte_4** **di Roma 90 – Ambienti Giudiziari** di svincolare le descritte somme in favore dei relativi assegnatari;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio;

-pone le spese della disposta consulenza tecnica definitivamente a carico di tutte le parti in ragione di 1/3 ciascuna.

Così deciso in Roma, lì 5 febbraio 2024

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo